

Convivencia y Dependencia Económica: Cómo Acreditarlas para el Arraigo

La Administración ya no acepta simples declaraciones: exige pruebas documentales concretas de convivencia y de dependencia económica.

LECTURA DE 7 MIN · ÁREA: TRÁMITES & EXTRANJERÍA · MAIASESORIA.ES

Para acreditar la dependencia económica, la Administración exige trazabilidad documental: transferencias bancarias identificables y continuadas, no declaraciones de intenciones ni pagos en efectivo. Para acreditar la convivencia, la prueba principal es el certificado de empadronamiento conjunto, reforzado con informes sociales u otra documentación cuando el caso lo requiere.

Qué cuenta como prueba de dependencia económica

- **Transferencias bancarias identificables**, con el nombre del titular en España coincidiendo exactamente con el del solicitante.
- **Continuidad en el tiempo**: como referencia orientativa, un histórico de aproximadamente 12 meses de envíos regulares, no transferencias puntuales.
- **Coherencia entre el importe enviado y el coste de vida** del lugar donde reside el familiar dependiente.
- **Declaraciones de impuestos** y facturas pagadas directamente por el solicitante.

Lo que NO sirve: los pagos en efectivo, los envíos a través de plataformas informales o de terceras personas, y los envíos esporádicos sin continuidad.

Dependencia económica según la edad del ascendiente

- **Mayor de 65 años:** se presume la dependencia económica, aunque se recomienda aportar igualmente pruebas que la refuercen.
- **Menor de 65 años:** la dependencia debe acreditarse de forma fehaciente, y hay que justificar razones de necesidad adicionales (enfermedad grave, discapacidad, dependencia económica y asistencial muy marcada).

No es un requisito indispensable que el ascendiente conviva con el solicitante, pero si lo hace, refuerza notablemente el expediente.

Dependencia económica en hijos mayores de edad

Para un descendiente mayor de 21 años, la normativa permite el acceso sin probar dependencia hasta los 26 años; a partir de esa edad, sí se exige acreditarla, demostrando que no cuenta con medios propios. La dependencia puede ser económica, física o emocional en casos de discapacidad.

Qué cuenta como prueba de convivencia

- **Certificado de empadronamiento conjunto:** la prueba principal y más aceptada.
- **Informes sociales**, cuando existan.
- **Pruebas de escolarización** del menor en el domicilio común.
- Cualquier otra evidencia de una **relación parental activa y responsable**, como pagos de manutención o gastos compartidos documentados.

Si el padre o la madre no conviven con el menor, puede bastar con demostrar el régimen de visitas establecido judicialmente y una relación efectiva.

Errores frecuentes al acreditar estas pruebas

- Aportar solo una declaración jurada sin ningún respaldo documental.
- Realizar envíos de dinero en efectivo o a través de terceras personas.
- Presentar transferencias esporádicas en lugar de un histórico continuado.
- Que el nombre del titular de la cuenta en España no coincida con el del solicitante.
- No justificar razones de necesidad adicionales cuando el ascendiente es menor de 65 años.

¿Necesitas ayuda para documentar tu caso?

Revisamos qué pruebas concretas necesita tu supuesto y cómo prepararlas antes de presentar el expediente.

Preguntas frecuentes

¿Basta con una declaración jurada para acreditar la dependencia económica?

No. La Administración exige trazabilidad documental: transferencias bancarias identificables, no pagos en efectivo ni envíos a través de terceras personas.

¿Durante cuánto tiempo debo acreditar los envíos de dinero?

Como referencia orientativa, se suele pedir un histórico de aproximadamente 12 meses, aunque el periodo exacto puede variar según el caso.

¿Un ascendiente mayor de 65 años tiene que probar la dependencia económica igualmente?

Se presume la dependencia en mayores de 65 años, aunque se recomienda reforzarla con pruebas. En menores de 65, debe acreditarse de forma fehaciente.

¿Es obligatoria la convivencia para acreditar el vínculo con un ascendiente a cargo?

No es indispensable, pero si el ascendiente convive con el ciudadano español, refuerza notablemente el expediente.

¿Qué pruebas sirven para acreditar la convivencia con un menor?

El certificado de empadronamiento conjunto es la prueba principal, junto con informes sociales o pruebas de escolarización.

Conclusión

La justicia rechaza el arraigo familiar cuando no se demuestra de forma fehaciente la dependencia o la convivencia real: no basta con afirmarlo, hay que probarlo con documentos concretos.

Si no sabes qué pruebas concretas necesita tu caso, una asesoría puede ayudarte a construir un expediente que resista el escrutinio de la Administración.